TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa el bloque que coincida con la materia (guarda, acogedores o apoyo al menor). Revisa después la explicación y las ideas de estudio de cada sección. Para cerrar, contrasta siempre la literalidad en la norma en los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Asunción de la guarda por la Entidad Pública	a19	Cuándo la Entidad Pública debe asumir la guarda: menores tutelados por desamparo, o cuando progenitores/tutores no puedan por circunstancias graves y transitorias, o lo acuerde el juez.
Criterios en la valoración del acogimiento	a20	En la valoración se consideran situación familiar, aptitud educadora, capacidad para atender necesidades del menor, congruencia con la modalidad y disposición a cumplir objetivos del plan y, en su caso, reintegración.
Derechos de los acogedores familiares	20 bis	Derecho a información y a preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado; y derecho a tener los mismos derechos que la Administración reconoce a otras unidades familiares.
Tramitación de solicitudes de acogimiento	Artículo 20 ter	Las solicitudes de acogimiento deben realizarse por escrito.
Normas internas en acogimiento y control de quejas	21	Se exige normativa interna de funcionamiento y convivencia ajustada a necesidades educativas y de protección, con procedimiento de quejas y reclamaciones.
Duración del acogimiento residencial	21	Regla general: el acogimiento residencial de estos menores no tendrá duración superior a tres meses.
Apoyo educativo y psicoterapéutico del menor	a21bis	El menor, con independencia de la modalidad de acogimiento, tiene derecho a recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico necesario.

3. Guarda y valoración previa del acogimiento (arts. a19-a20)

Supuestos de asunción de guarda

- La Entidad Pública asume la guarda cuando exista desamparo en menores tutelados.
- También debe asumirla cuando progenitores o tutores no puedan cuidar por circunstancias graves y transitorias, o cuando lo acuerde el juez.

Criterios de valoración de idoneidad y ajuste

- Se valora la situación familiar y la aptitud educadora.
- Se atiende a la capacidad para cubrir necesidades del menor y a la congruencia entre motivación y finalidad del acogimiento según modalidad.

4. Derechos de los acogedores y solicitud (arts. 20 bis,20 ter)

Derecho a información y soporte técnico

- Los acogedores tienen derecho a recibir información sobre naturaleza y efectos del acogimiento.
- Incluye preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término.

Tramitación y equiparación de derechos

- La solicitud de acogimiento debe presentarse por escrito.

- La familia acogedora tiene los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades familiares.

5. Organización interna, quejas y duración del acogimiento residencial (arts. 21)

Normativa interna y procedimiento de reclamaciones

- Se exige normativa interna de funcionamiento y convivencia orientada a necesidades educativas y de protección.
- Debe existir un procedimiento de formulación de quejas y reclamaciones.

Límite temporal del acogimiento residencial

- Con carácter general, el acogimiento residencial no puede durar más de tres meses.
- Este límite opera para estos menores, según la regla general del artículo.

6. Derecho del menor al apoyo necesario (arts. a21bis)

Apoyos educativos y psicoterapéuticos

- El menor tiene derecho a recibir apoyo educativo necesario.
- También tiene derecho a apoyo psicoterapéutico, con independencia de la modalidad de acogimiento.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Duración del acogimiento residencial	No superior a tres meses (carácter general)	21

8. Cierre de repaso

Para repasar, localiza primero el bloque en el mapa y luego estudia las ideas por apartados. Finalmente, confirma que entiendes exactamente el “qué” y el “cuándo” en los artículos señalados, respetando la literalidad.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.